

Karteikarten Versuch — Prüfungsschema §§ 22, 23 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Allgemeiner Teil · Versuch · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Vorprüfung — 1. Nichtvollendung der Tat: Was ist damit gemeint?

Der objektive Tatbestand des in Betracht kommenden Delikts ist nicht vollständig verwirklicht — es fehlt mindestens ein objektives Tatbestandsmerkmal, typischerweise der tatbestandliche Erfolg oder die Zurechnung. Ist die Tat vollendet, ist der Versuch als subsidiär nicht zu prüfen.

KARTE 2 / 9

Vorprüfung — 2. Strafbarkeit des Versuchs, § 23 I StGB: Was ist damit gemeint?

Der Versuch eines Verbrechens (§ 12 I StGB) ist stets strafbar; der Versuch eines Vergehens (§ 12 II StGB) nur, wenn das Gesetz es ausdrücklich bestimmt — etwa § 242 II StGB für den Diebstahl. Die Anordnung ist am jeweiligen Tatbestand zu belegen.

KARTE 3 / 9

Tatentschluss — 1. Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale: Was ist damit gemeint?

Wissen und Wollen der Verwirklichung des gesamten objektiven Tatbestandes; dolus eventualis genügt, soweit das Delikt keine höhere Vorsatzform verlangt. Maßgeblich ist die Vorstellung des Täters von der Tat, weshalb auch qualifizierende Umstände vom Tatentschluss umfasst sein müssen.

KARTE 4 / 9

Tatentschluss — 2. Sonstige subjektive Tatbestandsmerkmale: Was ist damit gemeint?

Zusätzlich erforderliche überschießende Innentendenzen müssen vorliegen, etwa die Zueignungsabsicht bei § 242 StGB oder die Bereicherungsabsicht bei § 263 StGB.

KARTE 5 / 9

Tatentschluss — 3. Abgrenzung zur bloßen Tatgeneigtheit: Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist ein endgültiger Handlungsentschluss. Wer die Tatbegehung noch vom Eintritt einer Bedingung abhängig macht, an deren Eintritt er nicht glaubt, ist nur tatgeneigt; ein Entschluss, der lediglich unter dem Vorbehalt späteren Rücktritts steht, genügt dagegen für den Tatentschluss.

KARTE 6 / 9

Unmittelbares Ansetzen, § 22 StGB — 1. Maßstab: Was ist damit gemeint?

Anzulegen ist ein gemischt subjektiv-objektiver Maßstab: Ausgangspunkt ist der Tatplan des Täters, an dem sich objektiv messen lässt, wie nah das Geschehen der Tatbestandsverwirklichung bereits gekommen ist.

KARTE 7 / 9

Unmittelbares Ansetzen, § 22 StGB — 2. Konkretisierende Formeln: Was ist damit gemeint?

Unmittelbares Ansetzen liegt vor, wenn der Täter nach seinem Tatplan keine wesentlichen Zwischenschritte mehr vornehmen muss, sein Verhalten ohne weitere Zwischenakte in die Tatbestandsverwirklichung einmünden soll und das geschützte Rechtsgut dadurch bereits konkret gefährdet ist. Häufig zusätzlich herangezogen: der Täter überschreitet die Schwelle zum „Jetzt geht es los“ oder dringt in die Schutzsphäre des Opfers ein.

KARTE 8 / 9

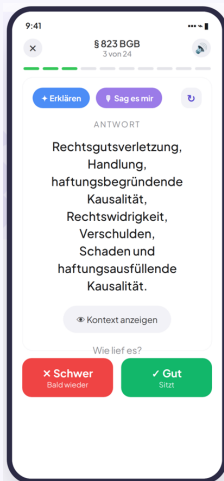
Unmittelbares Ansetzen, § 22 StGB — 3. Typische Konstellationen: Was ist damit gemeint?

Beim mehraktigen Geschehen ist auf den letzten vom Täter noch für nötig gehaltenen Teilakt abzustellen; beim Einsatz von Distanz- und Fallenkonstruktionen ist entscheidend, ob der Täter das Geschehen aus der Hand gegeben hat und das Opfer nach seiner Vorstellung in den Wirkungsbereich gelangt. Bei qualifizierten und mehraktigen Delikten genügt regelmäßig das Ansetzen zum ersten Teilakt, wenn dieser mit dem weiteren Geschehen einen einheitlichen Vorgang bildet.

KARTE 9 / 9

Was prüft man unter IV. Rechtswidrigkeit?

Wie beim vollendeten Delikt: Die Tatbestandsverwirklichung indiziert die Rechtswidrigkeit; zu prüfen sind Rechtfertigungsgründe, insbesondere Notwehr (§ 32 StGB) und rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB). Beim Versuch ist zu beachten, dass der Täter die rechtfertigende Lage nach seiner Vorstellung beurteilt haben muss, so dass Irrtümer über Rechtfertigungsgründe hier gesondert zu behandeln sind.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.